



VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

**NUTARIMAS
DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO**

2023 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 10G-1818
Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš Nuotolinės prekybos skyriaus vedėjos Aidos Gasiūnaitės-Stavginskienės (Komisijos pirmininkė), Vartojimo prekių skyriaus vedėjos Rasos Pupienienės ir Nuotolinės prekybos skyriaus vyresniosios patarėjos Viktorijos Dobrynskienės, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 5 punktu, vartotojų ginčų sprendimo ne teisme rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp vartotojos G. V. (toliau – Vartotoja) ir UAB „DEPO DIY LT“ (į. k. 302854461, buveinės adresas: Gedimino pr. 21-101, Vilnius,oliau – Pardavėjas) dėl Vartotojos iš Pardavėjo įsigytos galimai netinkamos kokybės žoliapjovės (toliau – prekė) ir tuo pagrindu Vartotojos keliamo reikalavimo – nutraukti prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus (269,99 EUR) – pagrįstumo.

Komisija n u s t a t o

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2023-05-21 gavo Vartotojos prašymą (reg. Nr. 7G-3450) ir 2023-05-24 prašymo papildymą (reg. Nr. 5G-7166) dėl Vartotojos iš Pardavėjo 2022-08-15 įsigytos prekės, už kurią Vartotoja Pardavėjui sumokėjo 269,99 EUR (kasos kvito Nr. *(duomenys neskelbtini)*, kopija), galimai netinkamos kokybės.

Vartotoja prašyme nurodė, kad 2023-04-29 pristatė prekę į Pardavėjo parduotuvę, nes ji neveikė, 2023-05-16 gavo atsakymą, kad Pardavėjas nenustatė gedimų ir prašymo grąžinti pinigus nepatenkins. Vartotoja pažymėjo, jog 2023-05-21 nuvykus į Pardavėjo parduotuvę, prekė neveikė (fiziškai pabandyta vietoje), tačiau darbuotojas į tai niekaip nesureagavo ir pasiūlė kreiptis į Tarnybą. Vartotoja nurodė, jog turi filmuotos medžiagos, kurioje matosi, kad prekė neveikia (minėtą vaizdo medžiagą pateikė Tarnybai).

Iš ginčo nagrinėjimo medžiagos nustatyta, kad Vartotoja pagal 2023-04-29 Pretenzijos paraišką Nr. *(duomenys neskelbtini)* pateikė prekę Pardavėjui dėl to, kad prekė neveikia. Garantinio aptarnavimo servisas 2023-05-03 Remonto serviso darbo užduotyje ir ataskaitoje nurodė, jog: „Defektų nenustatyta. Prekė tinkamos kokybės, atitinka gamintojo deklaruojamus techninius parametrus ir naudojimo instrukcijoje pateiktą aprašymą. Prekė naudota.“ Vartotoja 2023-05-16 gavo Pardavėjo atsakymą, kuriame nurodė, jog atsisako tenkinti Vartotojos prašymą, kadangi patikrinus prekę, jokie gedimai nustatyti nebuvo. Prekė yra techniškai tvarkinga ir veikia gamintojo deklaruojamų parametrų ribose, taip pat, atkreipė dėmesį, jog kartu su preke buvo pateikta prekės naudojimo instrukcija, kurioje yra pažymėta, kaip tinkamai ir saugiai naudoti prekę.

Nesutikdama su Pardavėjo atsakymu, Vartotoja kreipėsi į Tarnybą, prašydama Tarnybos įpareigoti Pardavėją nutraukti prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus (269,99 EUR).

Tarnyba, ginčo išsprendimą taikiu būdu laikydama prioritetiniu vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka tikslu, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi bei 25 straipsnio 9 dalimi, pradėjo ginčo neteisminio sprendimo procedūrą ir 2023-05-25 raštu Nr. 4G-12633 kreipėsi į Pardavėją, siūlydama su Vartotoja kilusį ginčą spręsti taikiai ir ne vėliau kaip iki 2023-06-08 informuoti Vartotoją bei Tarnybą apie priimtus sprendimus, o ginčo neišsprendus taikiai, pateikti išsamius motyvuotus paaiškinimus bei juos pagrindžiančius dokumentus dėl Vartotojos prašyme išdėstytų aplinkybių ir keliamo reikalavimo.

Tarnyba 2023-05-25 raštu Nr. 4G-12636 informavo Vartotoją apie pradėtą ginčo nagrinėjimo procedūrą ir paaiškino jos procesines teises.

Tarnyba 2023-06-30 gavo Pardavėjo atsakymą (reg. Nr. 5G-8871), kuriuo nurodė, kad jo pozicija dėl šios situacijos nepasikeitė, t. y. nurodė tapačias aplinkybes kaip ir 2023-05-16 Vartotojai pateiktame atsakyme. Papildomai, Pardavėjas pažymėjo, kad kai Vartotoja atvyko atsiimti prekės, dėl garantijos buvo priimta kita tokia pat žoliapjovė, kuri tuo metu tikrai neveikė. Pardavėjo teigimu, Vartotoja, net neužėjusi ir neatsiklaususi, ar ši žoliapjovė jos „išbandė“ ne savo, o kitą garantiniam remontui priimtą tokia pat žoliapjovę, tuomet atėjo į kabinetą, pasiėmė Pardavėjo raštišką atsakymą, perskaitė ir pasakė, kad atsakymas netenkina, todėl prekės neatsiims, o kreipsis į Tarnybą. Atsižvelgiant į tai, Pardavėjo nuomone, įvyko nesusipratimas ir Vartotoja yra laukiama parduotuvėje atsiimti savo prekės. Taip pat, Pardavėjas paaiškino, kad prekė pardavimo metu buvo tinkamos kokybės ir Pardavėjas nepažeidė prievolės parduoti tinkamos kokybės daiktą ir suteikti visapusišką informaciją, o tinkamai naudoti ir saugoti įsigytą prekę (įskaitant ir tinkamą bei saugų prekės naudojimą ir priežiūrą) yra pirkėjo pareiga.

Tarnyba 2023-07-10 elektroniniu paštu (reg. Nr. 5G-9546) pateikė Vartotojai Pardavėjo atsakymą susipažinimui bei paaiškino, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad parduotų daiktų trūkumų faktą, t. y. kad daiktai neatitinka sutartyje nustatytų kokybės, kiekio ir kitų kriterijų, o jei sutartyje nurodymų nėra, – įprastų reikalavimų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.327 straipsnio 1 dalis), turi įrodyti pirkėjas. Tai išplaukia iš bendrojo įrodinėjimo naštos paskirstymo principo „įrodinėja tas, kas teigia“, įtvirtinto Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje. Pirkėjas, teigdamas, kad pardavėjas pažeidė sutartį, negali apsiriboti teiginiu, jog daiktai yra netinkami, jis turi nurodyti tai pagrindžiančias aplinkybes ir pateikti atitinkamus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 12-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-505-686/2016). Atsižvelgiant į tai, akcentuotina, kad vadovaujantis išdėstytomis teisės aktų normomis, Vartotoja įvardindama prekės kokybės trūkumus, turi įrodyti, kad nurodytas prekės trūkumas, dėl kurio skundžiasi egzistuoja. Be to, Tarnyba atkreipė dėmesį, kad Pardavėjo pateiktame atsakyme nurodyta, jog Vartotojai atvykus atsiimti prekės, įvyko nesusipratimas ir išbandė ne savo įsigytą prekę. Atitinkamai, paprašė Vartotojos pateikti prekės trūkumus ir/ar jų įvertinimą patvirtinančius dokumentus (pvz., eksperto, serviso išvadą, vaizdo medžiagą ar kt.).

Tarnyba 2023-07-13 gavo Vartotojos atsakymą (reg. Nr. 5G-9546), kuriame paaiškino, jog pataisytos (kaip Pardavėjas nurodė) prekės atsiimti važiavo Vartotojos paprašytas asmuo, todėl nurodytas teiginys, kad „*Pirkėja atvyko pasiimti žoliapjovės*“, iškart suponuoja melagingą informaciją. Taip pat, Vartotoja informavo, kad vargu ar įmanoma svetimose patalpose savavališkai paimti žoliapjovę, t. y. pirmiausia Vartotojos paprašytas asmuo, paprašė personalo, kad pademonstruotų, jog prekė veikia, tačiau jiems atsisakius, pats išmėgino. Vartotoja nurodė ir tai, jeigu prekė veiktų, nebūtų prasmės jos palikti Pardavėjo patalpose. Taip pat, Vartotoja informavo, jog nuvyks į Pardavėjo parduotuvę bei pasiteiravo Tarnybos, jeigu prekė neveiks, ar užteks nufilmuoti šį faktą Pardavėjo patalpose. Tą pačią dieną, Tarnyba pateikė atsakymą Vartotojai, kuriame nurodė, jog kaip minėjo Vartotojai 2023-07-10 elektroniniame laiške, gali pateikti prekės trūkumo egzistavimo faktą ir/ar jų įvertinimą patvirtinančius dokumentus (pvz., eksperto, serviso išvadą, vaizdo medžiagą ar kt.), todėl vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuotas prekės trūkumas yra tinkama.

Tarnyba 2023-07-14 gavo Vartotojos elektroninį laišką (reg. Nr. 5G-9546), kuriame nurodė, jog 2023-07-14 nuvyko į Pardavėjo parduotuvę atsiimti prekės. Vartotojos teigimu, prekė iš dalies

pataisyta: užsiveda, tačiau ne kaskart. Vartotoja pateikė prekės vaizdo įrašą bei paraiškoje nurodytą informaciją apie atsiėmimą, kuriame Vartotojos papildomai nurodyta, jog: „*Prekė užsiveda iš 5 karto, neveikia kaip turėtų. Atsiimu padaryti video*“.

Tarnyba 2023-07-18 elektroniniu laišku (reg. Nr. 5G-10058) informavo Pardavėją apie Vartotojos 2023-07-14 elektroniniame laiške nurodytas aplinkybes bei pateikė Vartotojos pateiktą prekės vaizdo įrašą bei paprašė Pardavėjo pateikti paaiškinimus dėl Vartotojos nurodytų aplinkybių.

Tarnyba 2023-07-25 gavo Pardavėjo atsakymą (reg. Nr. 5G-10058), kuriame nurodė, jog Vartotojos pateiktame vaizdo įrašė aiškiai matoma, kad prekę bandoma užvesti nesivadovaujant naudotojo instrukcija: ji kuriama nepaspaudus degalų įpurškimo mygtuko (9 instrukcijos puslapis, 4 d. „*Naudojimas*“). Pardavėjas pažymėjo, jog tikėtina, kad ir anksčiau šio nurodymo nebuvo laikomasi, todėl prekė sunkiai kūrėsi.

Komisija k o n s t a t u o j a

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, bei kiti teisės aktai nustato, jog vartotojas turi teisę įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės bei neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą, kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą ir kt.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnio 1 dalimi, „Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą“. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 20 dalis įtvirtina vartotojo sąvoką ir nustato, kad „Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis“.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ginčus nagrinėjanti institucija paprastai ginčus nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, konstatuotina, kad ginčas tarp Vartotojos ir Pardavėjo yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, kadangi Vartotoja yra fizinis asmuo, sudaręs sutartį su Pardavėju su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), o Pardavėjas yra verslininkas, vykdamas komercinę veiklą. Taigi, atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atitinkanti Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnyje įtvirtintos tokio pobūdžio sutarties apibrėžimą. Atsižvelgiant į tai, kad šalys sudarė vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, Komisija, vertindama Vartotojos keliamo reikalavimo Pardavėjui pagrįstumą, vadovausis vartojimo teisinius santykius reglamentuojančiomis normomis, bendrosiomis pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymą, taip pat kitomis prievolinius teisinius santykius nustatančiomis nuostatomis. Komisija taip pat pažymi, kad vartojimo teisiniai santykiai yra pagrįsti vartotojo interesų prioriteto principu, į kurį turi būti atsižvelgiama kiekvienu konkrečiu tarp vartotojo ir verslo subjekto kilusio ginčo nagrinėjamu atveju.

Įrodymų vertinimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; pagal Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo; reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą; išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis; teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai

išvada padaryti pakanka byloje esančių įrodymų; įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą; įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-02-14 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e3K-3-42-684/2019, ir joje nurodytą praktiką). Be to, Komisija pažymi, kad įrodymų pakankamumas civiliniame procese grindžiamas tikėtinumo taisykle tikimybių pusiausvyros principu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką – nenustatyta, jog teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų faktų buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo absoliučiai nėra abejonių; išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; 2009-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2009). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.); teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-01-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014). Ginčo šalys gali reikšti savo poziciją ir teikti įrodymus, tačiau jų vertinimas ir sprendimo priėmimas yra ginčus nagrinėjančios institucijos (šiuo atveju – Komisijos) prerogatyva.

Ginčas tarp Vartotojos ir Pardavėjo iš esmės kilo dėl įsigytos galimai netinkamos kokybės prekės ir tuo pagrindu Vartotojos keliamo reikalavimo – nutraukti prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus (269,99 EUR) – pagrįstumo.

Komisija pažymi, kad tuo atveju, jeigu parduotas daiktas neatitinka jam keliamų kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju šių trūkumų nebuvo aptaręs iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti, kad šis sutartinių įsipareigojimų pažeidimas būtų pašalintas vienu iš teisės aktuose įtvirtintų teisių gynimo būdų. Pažymėtina, kad prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių 18 punkto nuostatomis, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.364¹, 6.364² ir 6.364³ straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.364¹ straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, vartotojas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Atkreiptinas dėmesys, jog Civilinio kodekso 6.364¹ straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis, tačiau pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui.

Pažymėtina, kad remiantis Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalimi pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo. Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad pardavėjas ir vartotojas gali susitarti dėl trumpesnio, pardavėjo atsakomybės už naudotas prekes termino, tačiau šis terminas negali būti trumpesnis negu vieneri metai.

Nagrinėjamu atveju vertinant Vartotojos keliamo reikalavimo pagrįstumą, atkreiptinas dėmesys, jog ginčą nagrinėjantis subjektas, įvertindamas vartotojo pasirinkto teisių gynimo būdo taikymo galimybę, turi atsižvelgti į konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir siekti civilinių teisinių santykių reguliavimui būdingo proporcingumo principo įgyvendinimo, kad vartotojo teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). Be to, pažymėtina, kad vartotojui teisės

aktų garantuota minėtų reikalavimų reiškimo teisė turi būti susijusi su objektyvia ir įrodymais pagrįsta aplinkybe, jog vartotojo įsigyta prekė yra netinkamos kokybės.

Kaip numato Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 4 dalis, jeigu neišrodoma kitaip, daikto trūkumai, išaiškėję per vienerius metus nuo daikto pristatymo, laikomi buvusiais perdavimo metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su daikto ar jo trūkumo pobūdžiu. Atsižvelgiant į tai, nurodytina, kad toks teisinis reguliavimas reiškia įrodinėjimo naštos perskirstymą – preziumuojama, kad per vienerius metus nuo prekės pristatymo vartotojui išaiškėję trūkumai buvo prekės perdavimo momentu, pirkėjas šios aplinkybės neturi įrodinėti, o pardavėjas gali šią prezumpciją nuginėti. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal aptartą Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 4 dalį, vartotojas turi įrodyti daikto neatitikimo egzistavimą ir kad neatitikimas išaiškėjo per vienerius metus nuo daikto pateikimo, tačiau Civilinis kodeksas nepreziumuoja daikto trūkumo fakto, t. y. neeliminuoja vartotojo pareigos pateikti įrodymus, patvirtinančius daikto trūkumo egzistavimo faktą. Aptarta prezumpcija švelnina vartotojo įrodinėjimo našta, tačiau nepanaikina pareigos įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą ir paneigti pardavėjo įrodymus, kuriais jis gina savo poziciją dėl atsiradusių prekės trūkumų.

Nagrinėjamu atveju, Vartotoja prekę įsigijo 2022-08-15, o dėl prekės kokybės į Pardavėją kreipėsi 2023-04-29, t. y. nepraėjus vienerių metų terminui nuo prekės įsigijimo dienos. Vartotoja nurodė, kad prekė yra netinkamos kokybės, t. y. kreipdamasi į Pardavėją nurodė, kad prekė neveikia, o 2023-07-14 informavo Tarnybą, jog prekė užsiveda, tačiau ne kaskart bei pateikė vaizdo medžiagą. Pardavėjas pateikdamas atsakomybę šalinančias aplinkybes, pateikė prekės naudojimo instrukciją valstybine kalba bei nurodė, kad vadovaujantis Remonto serviso darbo užduoties ir ataskaita, prekė yra tinkamos kokybės bei pažymėjo, kad Vartotojos pateiktame vaizdo įrašė aiškiai matoma, kad prekę bandoma užvesti nesivadovaujant naudotojo instrukcija: ji kuriama nepaspaudus degalų įpurškimo mygtuko (9 instrukcijos puslapis, 4 d. „Naudojimas“), todėl, Pardavėjo nuomone, tikėtina, kad ir anksčiau šio nurodymo nebuvo laikomasi, todėl prekė sunkiai kūrėsi.

Nurodytina, kad kiekvienas asmuo turi domėtis savo teisėmis ir pareigomis, t. y. turi elgtis protingai. Protingumas reikalauja, kad asmuo elgtųsi apdairiai, atidžiai, rūpestingai, teisingai ir sąžiningai. Asmens veiksmai konkrečioje situacijoje vertinami pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens (lot. bonus pater familias) elgesio adekvačioje situacijoje etaloną (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-10-22 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2007). Taigi vertinant šią teismų praktiką nagrinėjamo ginčo kontekste, Pardavėjo pateiktoje prekės naudojimo instrukcijoje nurodyta, kad: *„Šaltomis oro sąlygomis prieš traukiant starterio laidą reikia paspausti degalų įpurškimo mygtuką. Degalų įpurškimo mygtuką naudokite tik tada, kai variklis šaltas. Įpilkite pakankamai degalų, kad būtų lengviau paleisti variklį“*. Pagal Pardavėjo nurodytas aplinkybes, Vartotoja nesivadovavo prekės naudojimo instrukcijoje pateikta informacija, todėl prekė sunkiai kūrėsi. Pastebėtina, kad Vartotojos 2023-07-14 pateiktame vaizdo įrašė užfiksuota, kad prekė išimama iš kartotinės dėžės, surenkama prekės rankena ir prieš prekės užvedimą, degalų įpurškimo mygtukas, paspaustas nebuvo, prekė užsivedė iš penkto karto. Taigi, įvertinus Vartotojos elgesį pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens (lot. bonus pater familias) elgesio adekvačioje situacijoje etaloną, pažymėtina, jog Vartotoja nekvestionavo, jog nebuvo supažindinta su prekės eksploatacijos sąlygomis, todėl laikytina, kad Vartotoja, žinodama, ar turėdama žinoti, instrukcijoje nurodytas sąlygas apie tinkamą prekės eksploataciją, jų nesilaikė ir tai tikėtina sąlygojo prekės netinkamą veikimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija konstatuoja, kad Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 4 dalyje numatyta daikto kokybės prezumpcija buvo nuginėta, t. y. prekės trūkumai už, kuriuos atsakingas Pardavėjas nustatyti nebuvo. Be to, pažymėtina, jog Pardavėjas įrodė, kad teisės aktuose numatyta pareiga pateikti visapusišką bei išsamią informaciją apie prekės savybes yra tinkamai įgyvendinta (Civilinio kodekso 6.353 straipsnio 1 dalis), o pateiktos instrukcijos sąlygos, susijusios su tinkama prekės eksploatacija, pateiktos aiškiai bei suprantamai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, suponuojama išvada, kad Vartotoja teisės pasinaudoti Civilinio kodekso 6.364¹ straipsnio 4 dalyje įtvirtintu pirkėjo, kuriam parduotas netinkamos kokybės daiktas, teisių gynimo būdu, neįgijo.

Atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir ginčo šalių pateiktus paaiškinimus bei dokumentus, taip pat vartojimo ir pirkimo–pardavimo sutartinių teisinių santykių reglamentavimu, Komisija daro išvadą, kad Vartotojos reikalavimas – nutraukti prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus (269,99 EUR) – nepagrįstas.

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 3 dalies 11 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos G. V. reikalavimą, t. y. pripažinti nepagrįstu vartotojos reikalavimą nutraukti žoliapjovės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už ją sumokėtus pinigus (269,99 EUR).

Įpareigoti ginčo šalis pranešti Tarnybai, jeigu bus pareikštas ieškinys bendrosios kompetencijos teisme nagrinėti ginčą iš esmės.

Tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkė

Aida Gasiūnaitė-Stavginskienė